

3 KOLOKVIJ:

1. Opći porezni zakon (kad je generalis, a kad specialis)

Zakon uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava.

→ **opći propis** (lex generalis)

→ **posebni propis** (lex specialis) u odnosu prema Zakonu o općem upravnom postupku

2. Načela proračuna EU

- a) načelo godišnje periodičnosti proračuna – proračun se odnosi na jednu proračunsku godinu koja traje od 1.1. do 31.12.
- b) načelo proračunske ravnoteže – nije dozvoljeno zaduživanje, proračunski deficit se prenosi u iduću godinu kao rashod, a suficit kao prihod
- c) načelo jedinstva – svi prihodi i rashodi moraju biti objedinjeni unutar jedinstvenog proračunskog dokumenta
- d) načelo univerzalnosti – svi prihodi su nenamjesni i proračun je bruto proračun
- e) načelo specifikacije – sva sredstva moraju imati određenu svrhu i namjenu koja mora biti utvrđena proračunskom nomenklaturom
- f) načelo jedinice obračuna – monetarna jedinica kojom se iskazuju proračunski prihodi i rashodi mora biti euro
- g) načelo proračunske točnosti - u proračun se moraju što točnije unijeti prihodi i rashodi za određenu proračunsku godinu
- h) načelo transparentnosti – prihodi se u proračunu grupiraju prema izvorima, a rashodi prema namjenama
- i) načelo razumnog financijskog upravljanja – proračunska sredstva se koriste u skladu s načelom ekonomičnosti, korisnost i učinkovitosti

3. Načelo čuvanja porezne tajne

čuvanje podataka koji se saznaju u poreznom postupku ili kojima se raspolaže u svrhu postupka

4. Načelo potpunosti

nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i izdataka u punom iznosu, bez odbijanja i prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim ona koja su im dodijeljena iz proračuna

> *Formalni smisao* načela potpunosti podrazumijeva da se u državni proračun **unesu svi javni prihodi i izdaci**.

> *Materijalni smisao* načela potpunosti znači da javni prihodi i izdaci **moгу biti iskazani** na dva načina: u **neto** i **bruto** iznosu. (neto i bruto proračun)

5. Načelo sprječavanja zlouporabe pravne forme

Ako se prividnim pravnim poslom prikriva neki drugi pravni posao, tada je osnova za utvrđivanje porezne obveze prikriveni pravni posao. Kako porezna obveza ovisi o formi nekog pravnog posla, porezni obveznik može pravni posao koji doista misli sklopiti prikriti nekim drugim pravnim poslom koji za njega ima povoljnije porezne posljedice.

Porezna administracija ovlaštena je radi sprječavanja takve zlouporabe zanemariti takav pravni posao, odnosno smatrati ga sklopljenim u pravnoj formi koja je odraz stvarne namjere osobe koja je zainteresirana sklopiti taj pravni posao, tj. u formi prikrivenog pravnog posla.

6. Načelo specijalizacije

Načelo specijalizacije proračuna obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

Specijalizacija:

- Kvantitativna – određen iznos (odstupanje bi dovelo u pitanje kontrolu parlamenta nad vladom)
- Kvalitativna – u određene svrhe (parlament obvezuje vladu na zakonsku vezanost za sadržaj proračuna)
- Vremenska – u utvrđenom vremenu

7. Ovršne isprave i zašto su važne

Rješenje o ovrsi doneseno na temelju ovršne isprave – može se podnijeti žalba u roku od 8 dana od dana dostave rješenja; žalba ne odgađa izvršenje rješenja o ovrsi (nema suspenzivni učinak); žalbom se ne može pobijati zakonitost ovršne isprave

Rješenje o ovrsi doneseno na temelju vjerodostojne isprave – može se podnijeti samo prigovor (remonstrativni pravni lijek) u roku od 8 dana od dana dostave rješenja; prigovor odgađa rješenje o ovrsi do donošenja rješenja o prigovoru (suspenzivni učinak); na rješenje o prigovoru dopušten je dopunski pravni lijek, odnosno podnošenje žalbe u roku od 8 dana, ali žalba ne odgađa izvršavanje rješenja o ovrsi

Na temelju vjerodostojne i ovršne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi porezno rješenje koje mora sadržavati:

1. naznaku ovršne ili vjerodostojne isprave na temelju koje se ovrha određuje
2. visinu i vrstu porezne obveze i pripadajućih kamata koje se ovrhom naplaćuju
3. predmet ovrhe
4. način provođenja ovrhe
5. troškove ovrhe
6. uputu o pravnom lijeku

8. Načelo prethodnog odobrenja proračuna i što ako se isto naruši

zahtjeva da proračun bude donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi.

Mnogi ovo načelo smatraju *temeljnim* jer se njime promovira vladin prijedlog proračuna u zakonski proračunski dokument što za vladu predstavlja specijalnu osnovu ovlaštenja za vođenje proračuna. Kada vlada nije u mogućnosti donijeti proračun u redovnom roku predstavničko tijelo ovlašćuje vladu za provedbu privremenog proračunskog financiranja.

9. Načela ovršnog postupka

Načela ovrhe:

- Zabrane prekomjernosti (ovrha se provodi u opsegu koji je nužan za podmirenje duga u odnosu na dužnikovu cjelokupnu imovinu)

- Poštivanja dostojanstva ovršenika (poštivanje čovjekova ugleda, časti, ponosa, zasluga itd.)

Ovršni postupak je dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava. Ovršni postupak uređen je Općim poreznim zakonom i Ovršnim zakonom (supsidijarno).

10. Načela poreznog postupka

Načelo zabrane povratne primjene – u postupku se primjenjuju oni propisi koji su na snazi u vrijeme nastanka činjenica

Načelo zakonitosti – porezno tijelo dužno je zakonito utvrđivati sva prava i obveze iz porezno-pravnog odnosa

Načelo traženja istine – utvrđivanje svih činjenica koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke

Načelo određenosti i ugodnosti podmirenja obveze – omogućen jednostavan pristup informacijama

Načelo upotrebe jezika i pisma – službeno hrvatski + latinično pismo (u nekim JLSP može biti uveden i drugi jezik + ćirilično pismo)

Načelo prava na očitovanje poreznog obveznika – mora mu biti omogućeno da u postupku zaštiti svoja prava i interese

Načelo čuvanja porezne tajne – čuvanje podataka koji se saznaju u poreznom postupku ili kojima se raspolaže u svrhu postupka

Načelo postupanja u dobroj vjeri – svjesno i pošteno postupanje u skladu sa zakonom

Načelo gospodarskog pristupa – činjenice se utvrđuju prema njihovoj gospodarskoj biti

Načelo sprječavanja zloupotrebe pravne forme – ako se jednim poslom prikriva drugi pravni posao, kao osnova za utvrđivanje obveze uzet će se prikriveni posao

11. Zaduživanje jedinica lokalne samouprave

Zaduživanje je jedan od najvažnijih instrumenata financiranja kapitalnih, infrastrukturnih rashoda.

Normativnu osnovu zaduživanja lokalnih i regionalnih jedinica u RH čine:

- 1) Zakon o proračunu
- 2) Zakon o izvršavanju Državnog proračuna
- 3) Pravilnik o zaduživanju i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

12. Proračunske rezerve

Sredstva stalnih rezervi proračuna koriste se za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine i koji su posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća. Mogu i financirati namjene za koje se pokaže tijekom godine da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva.

Proračunske stalne rezerve moraju se stalno obnavljati. Propisima je utvrđeno:

- 1) koliko će iznositi visina proračunskih stalnih rezervi
- 2) koliko će iznositi visina izdvajanja za proračunsku stalnu rezervu
- 3) rok do koga se mora dostići utvrđena visina proračunskih stalnih rezervi
- 4) glavne svrhe upotrebe proračunskih stalnih rezervi

13. Načelo jedinstva i koji institut predstavlja odstupanje od tog načela (fond jer su fondovi zapravo specijalni proračuni)

svi prihodi i rashodi moraju biti objedinjeni unutar jedinstvenog proračunskog dokumenta

14. Načelo traženja istine

porezno tijelo je dužno **utvrđivati sve činjenice** koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke pri čemu je s jednakom pažnjom dužno utvrditi i one činjenice koje idu u prilog poreznog obveznika

- porezno tijelo određuje koje će radnje biti poduzete u postupku i u kojem opsegu

- porezno tijelo dužno je upozoriti sudionike porezno-pravnog postupka na njihova prava i obveze u postupku

- porezno tijelo **treba** porezne obveznike **poticati** na podnošenje poreznih prijava

15. Proračun EU

financijski instrument u kojem se iskazuju svi prihodi i rashodi EU

On je jedini centralizirani instrument provođenja fiskalne politike na razini EU, a svi ostali instrumenti fiskalnog sustava su decentralizirani te se harmoniziraju i koordiniraju putem raznih ugovora odnosno direktiva.

16. Što su osim poreza javna davanja (trošarine, carine...)

Javna davanja u smislu ovoga Zakona jesu porezi i druga javna davanja

Porezi su novčana davanja i prihod su proračuna koji se koristi za podmirivanje proračunom utvrđenih javnih izdataka; porezi se ne smatraju povremenim davanjima

drugim javnim davanjima smatraju se trošarine, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela

17. Ovršne isprave i vjerodostojna isprava (što se donosi na temelju njih)

Ovršne isprave - kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene

Lista tih isprava je taksativno uređena pa tako snagu ovršne isprave imaju:

- 1) **rješenje** o utvrđivanju poreza
- 2) **obračunska prijava** koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 3) **nagodba** sklopljena pred poreznim tijelom

> **Vjerodostojna isprava** - knjigovodstveni izlist stanja poreznog duga koji mora potpisati ovlaštena osoba poreznog tijela

→ na temelju ovršne i vjerodostojne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi **rješenje o ovrši** koje mora sadržavati:

- 1) naznaku **ovršne** ili **vjerodostojne isprave** na temelju koje se ovrha određuje
- 2) visinu i vrstu **porezne obveze** i pripadajućih **kamata** koje se ovrhom naplaćuju
- 3) **predmet ovrhe**
- 4) **način provođenja ovrhe**
- 5) **troškove ovrhe**
- 6) **uputu o pravnom lijeku**

18. Privremeno financiranje

Privremeno financiranje proračunskih rashoda je mjera koja se primjenjuje kada proračuni nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi.

Najčešće se koriste dvije metode privremenog financiranja proračunskih rashoda:

1. metoda proračunskih dvanaestina koja polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa i
2. metoda akontacije tako da parlament odobrava akontacije u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna.

Vrijeme trajanja privremenog financiranja je ograničeno i u pravilu traje prva tri mjeseca nove kalendarske godine.

19. Načelo čuvanja tajne (iznimke)

- porezno tijelo dužno je kao **poreznu tajnu** čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke kojima raspolaže u vezi s poreznim postupkom

- svrha je načela sačuvati privatnu i poslovnu sferu života poreznog obveznika

- načelo nije apsolutne naravi - postoje **izuzeci** pa tako porezna tajna nisu:

a) podaci o upisu i ispisu iz sustava PDV-a (podaci od **javnog interesa**)

b) podaci o poreznim obveznicima koji su davali lažne podatke radi umanjenja svoje ili tuđe obveze PDV-a (**prijevarne radnje se ne prikrivaju**)

20. Pozitivan sukob nadležnosti

porez utvrđuje ono **tijelo** koje je **prvo pokrenulo postupak**

No, porezno tijelo koje je pokrenulo postupak ustupit će predmet poreznom tijelu koje je prema novim

okolnostima postalo mjesno nadležno ako se time poreznom obvezniku **bitno olakšava** sudjelovanje u

poreznom postupku (tj. dolazi do **promjene mjesne nadležnosti**).

21. Bankrot države

O bankrotu države govori se:

- > kada država-dužnik zajmodavcu **ne može ili ne želi podmiriti** svoju obvezu **djelomično** ili u **cijelosti** u ugovorenoj **visini** i u ugovorenom **roku**
- > kad država **vraća** na ime otplate zajma **nominalno**, a **ne realno** isti iznos pozajmljenih sredstava

Oblici bankrota države odnosno mijenjanja ugovora o zajmu na štetu vjerovnika:

- a) u odnosu na *kamatu zajma*
- b) u odnosu na *glavnicu zajma*
- c) u odnosu na *kamatu i glavnicu zajma*

→ **otvoreni bankrot** ili **repudijacija**

1. država-zajmoprimac javno **izjavi** da **odbija ispuniti** djelomično ili u cijelosti svoju ugovornu obvezu, odnosno izričito odbije priznati postojanje već zaključenog zajma (npr. dođe novi režim i odbija platiti dugove starog ko npr. sovjeti nisu htjeli platiti dug carske Rusije)
2. kada država **vraća glavnici**, ali **odustaje od isplate kamata** sve dok ne uspije prikupiti sredstva za udovoljenje toj ugovornoj obvezi radi se o tzv. *odloženom* ili *mrtvom zajmu*

→ **pokriveni bankrot**

1. država privremeno **obustavi vraćanje zajma** (*moratorij*) i izvrši **prisilnu konverziju** zajma
2. **odustane od klauzule o osiguranju realne vrijednosti** zajma
3. kad se država za podmirenje svoje obveze služi **dodatnom emisijom novca**

22. Pravni temelj ovrhe (ovršne i vjerodostojen isprave)

Ovršna isprava je pravni temelj ovrhe, a to su kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene.

Ovršne isprave imaju:

- 1) rješenje o utvrđivanju poreza
- 2) obračunska prijava koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 3) nagodba sklopljena pred poreznim tijelom

23. Porezno pravni i porezno dužnički odnos (tko su sudionici)

Porezno-pravni odnos je privremeni pravno uređeni odnos usmjeren prema određenom poreznopravnom cilju koji s postizanjem svog cilja prestaje i gasi se. Čine ga formalni dio (obuhvaća prava i obveze na području poreznog postupka koja se odnose na oba njegova sudionika) i materijalni dio (obuhvaća odnose što se temelje na poreznodužničkim odnosima- objekt tih odnosa je novčana činidba).

Sudionici poreznopravnog odnosa su:

- 1) javnopravno tijelo
- 2) porezni obveznik (fizička osoba, pravne osobe)

Porezno dužnički odnos je dio poreznopravnog odnosa, a objekt mu je imovinskopravni zahtjev. Poreznodužnički odnos je uži pojam od poreznopravnog odnosa, te se poreznodužnički odnos sastoji samo od materijalnog dijela (samo novčani zahtjevi), dok se poreznopravni odnos sastoji od dva dijela-formalnog i materijalnog. Prestaje isplatom, kompenzacijom, oprostom, zastarom, smrću poreznog dužnika, gubitkom prava na ispunjenje zahtjeva iz poreznodužničkog odnosa

24. Posebni postupci ovrhe

Tijekom ovrhe mogu nastati činjenice koje predstavljaju osnovu za primjenu određenih postupaka:

1. OBUSTAVA OVRHE – prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti

Ovrha se obustavlja, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika:

2. ODGODA OVRHE – vremenski pomak trenutka otpočinjanja ovrhe, tj. odgođena ovrha nastaviti će se po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje je određena. Porezna tijela mogu ovrhu odgoditi za najdulje 6 mjeseci. Ovrha se odgađa na temelju pisanog i obrazloženog ovršenikovog prijedloga koji podnosi mjesno nadležnom tijelu. O odgodi ovrhe odlučuje čelnik tijela rješenjem.

Porezna tijela mogu uvjetovati odgodu davanjem sredstava osiguranja naplate.

25. Sudionici ovrhe

a) OVRHOVODITELJ

- osoba koja je pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine ili osoba u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti

U ulozi ovrhovoditelja pojavljuje se i porezno tijelo koje provodi ovrhu.

Iznimno, ovrhu nad nekretninom provodi nadležni sud na temelju zahtjeva poreznog tijela, a na prijedlog Državnog odvjetništva.

b) OVRŠENIK

- osoba protiv koje se tražbina ostvaruje

U poreznom postupku ovršenik je porezni obveznik ili njegov jamac od kojeg se naplaćuje porezni dug (obveza jamstva prestaje kada se porezni dug naplati u cijelosti).

26. Rješenje o ovrsi

Na temelju vjerodostojne i ovršne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi porezno rješenje koje mora sadržavati:

1. naznaku ovršne ili vjerodostojne isprave na temelju koje se ovrha određuje
2. visinu i vrstu porezne obveze i pripadajućih kamata koje se ovrhom naplaćuju
3. predmet ovrhe
4. način provođenja ovrhe
5. troškove ovrhe
6. uputu o pravnom lijeku

27. Provedba ovrhe

Ovrha u poreznom postupku se provodi:

ako je porezni dug poreznog obveznika dospio

ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere naplate iz sredstava osiguranja poreznog obveznika

Porezno tijelo može ovrhu provesti i na temelju zamolbe drugog tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. U tom slučaju za pravni temelj ovrhe odgovorno je tijelo koje je podnijelo zamolbu.

Ovršenik za porezni dug odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Provođenje ovrhe nad imovinom državne uprave nije dopušteno, osim ako je tijelo državne uprave dužnik poreznog obveznika. Troškove ovrhe snosi ovršenik.

Ako ima više ovršenika, oni su solidarni dužnici.

Najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a potom glavni porezni dug.

Porezno-pravni i porezno-dužnički odnos? Sudionici? (str. 219.)

Radi se o odnosu između materijalnog i postupovnog prava

Porezno-pravni odnos- odnos između poreznog tijela i poreznog obveznika koji obuhvaća njihova prava i obveze (MATERIJALNO), jednostrano obvezujući odnos između poreznog obveznika i javne vlasti predstavljene poreznom administracijom i nastaje u povodu javnofinancijske obveze

Porezno-dužnički odnos- dio porezno-pravnog odnosa u kojem sudionici ostvaruju svoja prava i obveze (POSTUPAK)

Sudionici porezno-pravnog odnosa i porezno-dužničkog odnosa: Porezno tijelo, porezni obveznik, porezni jamac (Samo su ovo sudionici, ovo nabranje ispod nisu)

Porezni obveznik u porezno postupku može imati ZASTUPNIKA (opunomoćenici- npr. odvjetnik na temelju punomoći; zakonski zastupnici- npr. roditelji na temelju propisa; dobrovoljni zastupnici- npr. fizičke i pravne osobe na temelju ugovora), POMAGATELJA (nastupa uz nazočnost poreznog savjetnika i pomaže mu savjetima), POREZNOG SAVJETNIKA (obavlja poslove savjetovanja poreznog obveznika u poreznom postupku pred poreznim tijelima)

Porezno jamstvo? (str. 221.?)

Porezni jamac može odgovarati supsidijarno (u pravilu) i solidarno (ako je jamac platac, ako je sam utajio porez, ako je sudjelovao u utaji poreza, ispunjenjem obveze jednog solidarnog dužnika prestaje porezno-dužnički odnos svih)

Stvarna nadležnost i mjesna nadležnost? (str. 223.)

Stvarna nadležnost- razgraničenje između tijela, regulirano Zakonom o poreznoj upravi, Ministarstvo financija RH preko Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza te poslove u vezi s primjenom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza koji su propisani odlukama predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i tijela jedinica lokalne samouprave

Mjesna nadležnost- određuje koje će teritorijalno određeno tijelo Porezne uprave, koje je s obzirom na svoj rang nadležno, biti ovlašteno i dužno odlučivati u konkretnom poreznom predmetu; teritorijalna organizacija države (županije- područni uredi, općine i gradovi- ispostave područnih ureda); pozitivni sukob nadležnosti- porez utvrđuje ono tijelo koje je prvo pokrenulo postupak

Prvostupanjska tijela? (str. 230.)

Stvarno nadležna za utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju su tijela Porezne uprave- područni uredi i ispostave područnih ureda (donose prvostupanjska rješenja)

Što se donosi poreznim nadzorom? (str.234., 237.)

Inspektor provodi porezni nadzor i o izvršenom pregledu sastavlja zapisnik u koji će unijeti utvrđeno stanje, poduzete odnosno naređene mjere i radnje. Sastavljanju zapisnika obvezno prethodi zaključni razgovor koji su porezna tijela dužna obaviti s poreznim obveznikom ili osobom koju je on imenovao (osim ako tijekom nadzora nisu utvrđene nepravilnosti ili ako porezni obveznik razgovor izbjegava). Zapisnik o poreznom nadzoru je porezni akt kojim se dovršava neka radnja u poreznom postupku, on mora sadržavati naziv poreznog tijela, broj i datum poreznog akta, ime i prezime/naziv poreznog obveznika, pravni i činjenični temelj, mjesto provođenja i vrijeme trajanja nadzora, imena ovlaštenih osoba koje su nadzor provele, vrste poreza i razdoblje obuhvaćeno nadzorom, opis radnji, činjenica i dokaza provedenih u postupku po kojima su utvrđene nepravilnosti.

Porezni obveznik ima pravo na zapisnik o nadzoru podnijeti prigovor i to u roku koji, počevši od dana primitka zapisnika, ne smije biti kraći od 5 dana niti dulji od 20 dana.

Porezna tijela prigovor poreznog obveznika mogu:

- a) ne usvojiti pri čemu su razloge dužni navesti u obrazloženju poreznog rješenja
- b) sastaviti dopunski zapisnik ako su prigovorom iznesene nove činjenice i materijalni dokazi koji iziskuju promjenu činjeničnog stanja utvrđenog zapisnikom ili promjenu prijašnjih pravnih ocjena (na njega nije dopušteno podnošenje prigovora)

Na temelju činjenica utvrđenih zapisnikom i dopunskim zapisnikom, porezna tijela donose porezno rješenje. Rješenje se donosi najkasnije u roku od 60 dana od dana dostave zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika. Na rješenje poreznog nadzora porezni obveznik ima pravo podnijeti žalbu. Ako porezna tijela na temelju provedenog nadzora utvrde da nema osnove za promjenu porezne obveze o tome su dužna dostaviti obavijest poreznom obvezniku.

Skraćeni postupak? (str. 228.)

Mogućnost provedbe skraćenog postupka utemeljena je na načelu ekonomičnosti. Porezno tijelo može po skraćenom postupku riješiti stvar neposredno:

- 1) ako je porezni obveznik u poreznoj prijavi naveo činjenice ili podnio dokaze na podlozi kojih se utvrđuje stanje stvari; ako se to stanje može utvrditi na podlozi općepoznatih činjenica; ako se to stanje može utvrditi na podlozi činjenica kojue su poreznom tijelu poznate
- 2) ako se stanje može utvrditi na temelju podataka iz službenih evidencija kojima porezno tijelo raspolaže, a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njezinih prava, odnosno pravnih interesa

Obilježja žalbe? Postupanje prvostupanjskog tijela? (str. 246./248.)

Žalba je REDOVITI (njezino podnošenje u upravnom postupku sprečava nastupanje konačnosti akta), DEVOLUTIVNI (o osnovanosti pravnog lijeka rješava više tijlo, a ne ono koje je donijelo akt) i SUSPENZIVNI (odgađa izvršenje rješenja) pravni lijek.

Žalba može biti podnesena:

1. protiv poreznog akta kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa
2. protiv rješenja donesenog u prvostupanjskom poreznom postupku (ne i protiv drugostupanjskog rješenja)
3. u slučaju tzv. šutnje (porezne) administracije, tj. u slučaju da žalitelj istakne kako u njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donesena odluka u propisanom roku (taj rok je najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

-protiv rješenja kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena tužba nadležnom sudu (Upravni sud RH), podnesena tužba nema suspenzivni karakter, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta

Žalbeni rok je 30 dana od dana primitka poreznog akta, te žalba odgađa izvršenje pobijanog poreznog akta do donošenja rješenja o žalbi (iznimno, žalba ne odgađa izvršenje pobijanog poreznog akta koji je donesen u skraćenom postupku)

Žalba se:

- 1) podnosi nadležnom drugostupanjskom tijelu
- 2) predaje se neposredno ili poštom preporučeno, odnosno izjavljuje se na zapisnik prvostupanjskom

Razlozi za takvo postupanje su sljedeći:

- 1) prvostupanjsko tijelo je dužno izmijeniti svoje rješenje ili uz provođenje dopunskog postupka donijeti novo rješenje ako uvaži razloge žalbe i time otkloni nedostatke u svom rješenju (ostvarivanje načela ekonomičnosti)
- 2) novo doneseno rješenje je prvostupanjsko te podobno za podnošenje žalbe
- 3) prvostupanjsko tijelo primljenu žalbu dostavlja drugostupanjskom tijelu sa svim relevantnim podacima koje je ono prikupilo tijekom prvostupanjskog postupka i na kojima je utemeljilo svoju odluku (time se otklanja opasnost da do drugostupanjskog tijela ne dođu važni podaci za rješavanje stvari koje ima prvostupanjsko tijelo)
- 4) prvostupanjsko tijelo tako saznaje da je žalba podnesena te u slučaju suspenzivnog djelovanja žalbe ne pristupa izvršenju poreznog rješenja (što bi moglo ako ne bi imalo saznanje o podnošenju žalbe)

Žalba podnesena u roku, a predana nenadležnom tijelu, ne može biti odbačena kao nepravodobna.

Postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi (drugi dio pitanja):

1. ispituje **formalne (zakonske) pretpostavke** za daljnje postupanje po žalbi, tj. ono će ispitati:
 - 1) da li je žalba **dopuštena**
 - 2) da li je podnesena od strane **ovlaštene osobe**
 - 3) da li je podnesena u **roku**

- ako nešto od toga nije ispunjeno prvostupanjsko će tijelo žalbu *odbaciti* (nepostojanje zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje) Odluku o odbacivanju žalbe prvostupanjsko tijelo donosi u obliku **rješenja** > protiv takvog rješenja može također biti podnesena **žalba**

2. prvostupanjsko tijelo može odlučivati o **osnovanosti žalbe** (o *meritumu stvari*)

→ može donijeti samo odluku koja je u **korist žalitelja** i ne može odbiti žalbu Kad bi prvostupanjsko tijelo moglo odbiti žalbu, ono bi moglo spriječiti odlučivanje o žalbi od strane višeg tijela.

- dakle, prvostupanjsko može:

a) **izmijeniti porezni akt** tijekom postupka po žalbi:

1. ako ocjeni da je **žalba opravdana** i nije nužno provoditi novi ispitni postupak 2. ako ocjeni da je provedeni **postupak bio nepotpun**, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje 3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve **činjenice i dokaze** koji bi mogli biti od **utjecaja** na drukčije rješavanje stvari 4. ako je žalitelju moralo biti omogućeno **sudjelovanje** u postupku 5. ako je žalitelj **propustio sudjelovati** u postupku, ali je u žalbi **opravdao** to propuštanje

b) **žalbu usvojiti** i novim poreznim aktom **zamijeniti** porezni akt kojim se žalba pobija:

1. a1) - **bez provođenja dopunskog postupka** 2. a2), a3), a4) , a5)– **uz provođenje dopunskog postupka**

Protiv novog poreznog akta porezni obveznik može podnijeti **žalbu**. Ako je žalba na taj akt podnesena, on također može biti izmijenjen do donošenja odluke o žalbi.

→ ova ovlaštenja su ostvarenje *načela ekonomičnosti* - prvostupanjsko tijelo će usvajajući žalbu u cijelosti/djelomično ispraviti vlastite propuste u prvostupanjskom postupku bez angažiranja vremena i sredstava drugostupanjskog tijela

Ustroj porezne uprave? (str. 264./265.)

Porezna uprava je upravna organizacija u sustavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Ministarstvo financija je tijelo državne uprave u čijem je sastavu Porezna uprava radi obavljanja upravnih i drugih stručnih poslova iz njene nadležnosti.

Ustrojstvo Porezne uprave čine:

1) SREDIŠNJI UREDI- sjedište u Zagrebu

2) PODRUČNI UREDI- ima ih 20 na cijelom području RH

3) ISPOSTAVE PODRUČNIH UREDA

Ravnatelj- nalazi se na čelu Porezne uprave, ima položaj pomoćnika ministra te upravlja radom Središnjeg ureda, pomažu mu pomoćnici ravnatelja, imenuje ga i razrješava Vlada RH na prijedlog ministra financija (u skripti sam napisao da ga predlaže Zdravko Marić, a imenuje Vlada RH)

Pročelnik- upravlja radom područnog ureda

Voditelj ispostave- upravlja radom ispostave područnog ureda

Nedostatci javnih zajmova? Razlozi zaključivanja/uzimanja javnih zajmova? Unutrašnji i vanjski zajam? (str. 270.)

Javni zajam je situacija u kojoj zajmodavac (vjerovnik) prenese državi (dužniku) u vlasništvo određenu svotu novca ili druga zamjenjiva dobra uz obvezu države da u ugovorenom roku vrati pozajmljeni novac ili dobra iste vrste, količine i kakvoće, u pravilu je to naplatan pravni posao (kamate), ali može biti i besplatan. Javni zajam ulazi u javni dug

Razlozi zaključenja javnih zajmova su:

- 1) vremensko nepoklapanje između pritjecanja prihoda i dospijeća obveze države da podmiri određene rashode (npr. Hrvatska mora do 2022. otplatiti Pelješki most, a predviđeno je da bi normalnim putem to mogla sakupiti tek 2035.)
- 2) nemogućnost države da u uvjetima visokog poreznog opterećenja prikupi potrebna sredstva povećanjem poreznog tereta (previše velikih poreza, ako doda još poreza narod će poluditi)
- 3) izvanredne potrebe (obnova Zagreba od potresa jer niko nije to očekivao)
- 4) povećanje funkcija države i povećanje zahtjeva za novčanim sredstvima koje se najlakše i najbrže mogu prikupiti zaključenjem ugovora o zajmu (više službi za čistoću, nove zdravstvene ustanove...)
- 5) zahtjev da se teret izvršenja određenih rashoda države prebaci na buduću generaciju koja će imati korist od trošenja sredstava kupljenih javnim zajmom (kad tata kaže da će ja i moja djeca otplaćivati autocestu)
- 6) zemlje u razvoju u inozemstvu pribavljaju sredstva potrebna za gospodarski razvoj (npr. Liberija nemože od vlastitog naroda prikupiti ništa kroz porez, pa mora tražiti zajmove od drugih država)

NEDOSTATCI JAVNIH ZAJMOVA:

- 1) javni zajmovi ipak povećavaju teret poreznih obveznika jer se pozajmljena sredstva moraju kad tad vratiti, i još uz kamate, te se čak i moraju otplatiti rashodi vezani uz uvođenje zajma, prikupljanje sredstava i službu otplate zajma, sve skupa u prijevodu porezni obveznici plaćaju više nego da su sredstva išli ubrat oporezivanjem
- 2) nesocijalna mjera jer najširi krug građana otplaćuje zajam, a od zajma profitiraju najbogatiji koji su i dali zajam- korist od zajmova imaju bogatiji slojevi društva
- 3) formiraju se rentijeri- ljudi koji žive od kamata javnih zajmova i osobe koje špekuliraju obveznicama zajma
- 4) učinak istiskivanja- unutrašnjim javnim zajmovima izvlače se novčana sredstva i ruku gospodarskih subjekata kako bi se formirala kupovna snaga države, pa se država javlja kao konkurent privatnom sektoru

UNUTRAŠNJI I VANJSKI ZAJAM

- kriterij podjele- mjesto gdje je zajam zaključen i vrsta valute ili prebivalište (sjedište) zajmodavca

Unutrašnji zajmovi

a) Prednosti- manji utjecaj i prisila zajmodavca na državu, glavnica i isplaćene kamate zajma ostaju u zemlji pa ne dolazi do odljeva sredstava iz narodnog gospodarstva, povećava se interes javnosti na

trošenje zajmom ubranih sredstva (utječe na racionalno gospodarenje), te se aktivira dio slobodnih sredstava koje bi inače samo ležale neiskorištene te je korisno i za zajmodavca i za društvo u cjelini

b) nedostaci- opet onaj učinak istiskivanja, povećavaju se kamatne stope

Vanjski zajmovi

a) Prednosti- sklapa se kad u zemlji nema dovoljno sredstava ili kad se vani može dobiti po povoljnijim uvjetima, omogućavaju ubrzano ostvarivanje određenih ciljeva državne politike koji inače nebi bili dostižni bez tog vanjskog zajma, koriste se za podmirenje neke obveze iz međunarodnih odnosa a koje nebi bilo moguće ispuniti jer je platna bilanca zajmoprimca pasivna, tim sredstvima se pokriva proračunski deficit te se tako utječe na stabilnost gospodarstva

b) Nedostaci - sredstva i kamate isplaćuju se u stranoj valuti (negativan utjecaj na platnu bilancu zemlje), pogoršanje tečaja, zajmodavac postavlja uvjete koji mogu dovesti gospodarstvo zemlje zajmoprimca u veliku ovisnost o gospodarstvu zemlje vjerovnika, pojava ekonomskog imperijalizma (npr. Kina)

Unutrašnji zajmovi pretežito dominiraju u visokorazvijenim zemljama, dok u zemljama u razvoju vanjski zajmovi dominiraju.

I unutarnjim i vanjski zajmovima zajedničko je da : povećavaju porezno opterećenje i negativno utječu na ravnomjernu raspodjelu poreznog opterećenja, mogu poticati inflaciju, te sredstva javnih zajmova služe za pokrivanje proračunskog deficita i tako utječe na stabilnost u gospodarstvu

Dobrovoljni, prisilni i patriotski javni zajam? (str. 273.)

DOBROVOLJNI ZAJMOVI- vjerovnici na osnovi svoje slobodne volje daju državi određenu količinu novca ili drugih zamjenjivih stvari u vlasništvo uz njezinu obvezu da im pozajmljena sredstva nakon ugovorenog roka vrati i plati odgovarajući iznos na ime kamata (VANJSKI ZAJMOVI SU ISKLJUCIVO DOBROVOLJNI)

PRISILNI ZAJMOVI- država utvrđuje osobe koje su dužne platiti zajam, kao i iznos koji zajmodavci moraju izdvojiti na ime zajma, najčešće ovisi o dohotku i dobiti te vrijednosti imovine vjerovnika, imaju karakteristike i zajma i poreza- POREZNI ZAJMOVI

PATRIOTSKI ZAJMOVI- motiv zajmodavca je svijest o zajedničkoj pripadnosti i međusobnoj povezanosti ljudi koji rade i žive u istoj državi, te želja da pomognu u rješavanju nekih problema od zajedničkog interesa, kamatna stopa je niža od kamatne stope na novčanom tržištu, znači isključivo u namjeri pomaganja bez namjere zarađivanja

Načelo pariteta? (str. 274.)

Zajmovi po paritetu, iznad pariteta i ispod pariteta- kriterij podjele je tečaj obveznice zajma

Paritet zajma označuje jednakost tečaja zajma s nominalnom vrijednošću obveznica, uglavnom na zajmu ispod pariteta se može zaraditi, a na zajmu iznad pariteta si u minusu.

Indirektna progresija? (str. 275.) (možda umjesto onog pitanja o indirektnoj progresiji)

Upis zajma posredovanjem banaka- kao zajmodavac javlja se banka ili grupa banaka (konzorcij banaka), država može zaključiti zajam s bankom/konzorcijem banaka na osnovi pismenog natječaja i tako se izabire kao vjerovnika ona banka s najboljim uvjetima, potom banke zadržavaju pravo da dio obveznica ili sve obveznice prodaju drugim zainteresiranim osobama i tako ostvaruju određenu dobit u visini razlike između cijene po kojoj su od države kupile obveznice zajma i njihove prodajne cijene. Banke se mogu javiti u ulozi: komisionara (banke prodaju obveznice osobama u svoje ime, ali za račun komitenta/države, te na razlici u cijenama ostvaruje određenu korist, a neprodane obveznice vraća državi); kao posrednik (prodaju obveznice u ime i u korist države, radi se o nalogu i država banci plaća za te poslove određenu naknadu). Prednost je da država odmah dolazi do potrebnih sredstava, a nedostatak su veći troškovi.

Zaduživanje jedinica lokalne samouprave? (str. 289.)

Zaduživanje jedinica lokalne samouprave je oblik javnog duga u RH. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunski fondovi mogu sklapati kreditne poslove s inozemstvom, ali su ograničeni svrhom radi koje se zadužuju (samo projekti obnove i razvitka), odobrenjem vlade RH, te visinom duga (visina duga može iznositi najviše 10% proračunskih rashoda izvršenih u prethodnoj godini, uz suglasnost Ministarstva financija).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se zaduživati:

- 1) uzimanjem kredita
- 2) uzimanjem zajmova
- 3) izdavanjem vrijednosnih papira (samo na temelju zakona)

Neka druga ograničenja:

- 1) jedinice se mogu dugoročno zadužiti samo za investicije koje se financiraju iz njihovih proračuna;
- 2) a koje potvrde njihova predstavnička tijela uz suglasnost vlade, a na prijedlog ministra financija

Porezno jamstvo? (str. 290.)

Jedinica područne samouprave može dati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svojem području uz suglasnost Vlade. Jedinica lokalne i područne samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu takve jedinice i ustanovi čiji je ta jedinica osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.

Državni proračun- što je, načela proračuna (načelo jedinstva kod proračuna, načelo jedinstva i koji institut predstavlja odstupanje od tog načela- fond, načelo specijalizacije, načelo prethodnog odobrenja), privremeno financiranje- kod načela prethodnog odobrenja? (str. 298.)

Državni proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba. Proračun je javni akt, on brojčano uspoređuje javne prihode i izdatke, on je također orijentacija za buduće razdoblje i ima plansko značenje, on mora biti kratkoročno uravnotežen i u skladu s financijskim planom, te na kraju, proračun je brojčano izražen program aktivnosti države i mjera za njihovo ostvarenje.

Proračunsko pravo je dio financijskog prava koje regulira materiju o pravu Sabora da donosi proračun i kontrolira njegovo izvršenje .

NAČELA DRŽAVNOG PRORAČUNA su pravna pravila koja kao maksime državnog vođenja proračuna predstavljaju bezuvjetne i neizostavne postulate državnog obavljanja zadataka.

- razlikuju se: 1. **klasična** proračunska načela A) *formalnostatička* B) *materijalnodinamička* - ona koja se odnose na sadržaj i oblik proračuna - odnose se na sastavljanje i izvršenje p. a) načelo jedinstva a) načelo točnosti b) načelo potpunosti b) načelo prethodnog odobrenja c) načelo preglednosti c) načelo specijalizacije d) načelo javnosti e) načelo ravnoteže f) načelo periodičnosti 2. **suvremena** proračunska načela

a) Načelo jedinstva - M

→ zahtjev prema kojem svi prihodi i rashodi jedne države trebaju biti sadržani u jednom proračunu Sve vrste državnih prihoda tretiraju se kao jedna nedjeljiva cjelina koja se kao takva upotrebljava za podmirenje svih državnih potreba koji su također jedna nedjeljiva cjelina. Ovo načelo **ne dopušta postojanje samostalnih dijelova** proračuna ili **specijalnih proračuna** jer se želi osigurati cjelovit uvid predstavničkog tijela u stanje državne financijske aktivnosti.

Suprotno načelu jedinstva je **načelo proračunskog pluralizma** koje polazi od ideje da razlozi praktične naravi nalažu u nekim situacijama potrebu postojanja više proračuna i da se financiranje nekih javnih potreba ne ostvaruje putem proračuna nego putem drugih instrumenata javnog financiranja (fondovi, financijski programi, posebni računi).

b) Načelo potpunosti

→ nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i izdataka u punom iznosu, bez odbijanja i prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim ona koja su im dodijeljena iz proračuna

> **Formalni smisao** načela potpunosti podrazumijeva da se u državni proračun **unesu svi javni prihodi i izdaci**. > **Materijalni smisao** načela potpunosti znači da javni prihodi i izdaci **mogu biti iskazani** na dva načina: u **neto** i **bruto** iznosu. (neto i bruto proračun)

U bruto proračunu javni prihodi se unose u punom iznosu bez odbijanja troškova koji nastaju prilikom njihova ubiranja. Po neto načelu u proračun se unosi višak prihoda nad rashodima pojedinog proračunskog korisnika i ono ne omogućava predstavničkom tijelu uvid u financijsko poslovanje države, pa je dana prednost bruto proračunu.

c) Načelo preglednosti

→ zahtjeva strogi red u razvrstavanju i preglednosti proračunskih prihoda i rashoda - razvrstavanje mora biti sustavno i detaljno - **svrha**: preglednost i kontrola

Ustaljenja je metodologija razvrstavanja proračunskih prihoda i rashoda u nacionalnim proračunima. Prihodi se razvrstavaju prema **vrstama** i **podvrstama** fiskalnih i nefiskalnih prihoda. Svaki proračunski prihod pokriven je određenim klasifikacijskim brojevima radi praćenja i identifikacije u proračunskom sustavu.

Specifikacije proračunskih izdataka je složenija i u pravilu je učinjena prema proračunskim korisnicima (resorno načelo), a unutar toga se izdaci specificiraju: a) prema pojedinim namjenama (realno načelo) b) prema pojedinim vrstama rashoda (funkcionalno načelo)

d) Načelo točnosti (realnosti)

→ zahtjeva da prihodi i rashodi u proračunu kao ekonomskofinancijskom planu države budu što je moguće točnije utvrđeni kako bi se iz proračunskog plana isključile proračunske tajne pričuve te svi prihodi i izdaci sagledali točno i istinito

Razlikuju se tri metode koje pomažu ostvarenju ovog načela:

→ **automatska metoda** koja pri prognoziranju proračunskih prihoda i izdataka kao osnovu uzima proračun iz *prethodne godine*

→ **metoda povećanja** proračunskih prihoda i izdataka u odnosu na *prethodnu godinu*

→ **metoda direktne procjene** prihoda i izdataka za *svaku godinu*

e) Načelo prethodnog odobrenja

→ zahtjeva da proračun bude donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi. Mnogi ovo načelo smatraju *temeljnim* jer se njime promovira vladin prijedlog proračuna u zakonski proračunski dokument što za vladu predstavlja specijalnu osnovu ovlaštenja za vođenje proračuna. Kada vlada nije u mogućnosti donijeti proračun u redovnom roku predstavničko tijelo ovlašćuje vladu za provedbu privremenog proračunskog financiranja.

f) Načelo ravnoteže

→ zahtjeva da završni iznosi prihoda i rashoda proračunskog plana budu izjednačeni odnosno da državni rashodi ne smiju prelaziti državne prihode. Nema izdataka bez proračunskog pokrića.

g) Načelo specijalizacije - M

→ obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena. Radi se o *kvantitativnoj, kvalitativnoj i vremenskoj* specijalizaciji proračuna.

* *Kvantitativna specijalizacija* znači - proračunski prihodi mogu trošiti samo u **iznosu** koji je **predviđen** u proračunu. * *Kvalitativna specijalizacija* - sredstva u proračunu mogu se utrošiti isključivo za podmirenje proračunom **utvrđenih javnih izdataka** kako bi se onemogućilo da izvršna vlast financira one javne izdatke koje nije utvrdila zakonodavna vlast. * *Vremenska specijalizacija* - sredstva u proračunu se mogu angažirati i trošiti samo **unutar vremena** za koje je proračun donesen

h) Načelo javnosti

→ zahtjeva da rasprave o proračunu u parlamentu budu javne te da sam proračun i svi prateći dokumenti budu objavljeni i stavljeni na uvid široj javnosti

Zbog nacionalne sigurnosti rasprava o pojedinim izdacima državnog proračuna vodi se na zatvorenim sjednicama, a podaci o tim izdacima se objavljuju samo u globalu (vojni izdaci) pa je za takve izdatke propisan poseban postupak kontrole njihova trošenja.

i) Načelo periodičnost

→ zahtjeva da parlament donese proračun za točno određeno razdoblje (u pravilu za godinu dana unaprijed) iz ekonomskofinancijskih i političkih razloga

Koraci proračunskog ciklusa? (str. 303.)

*Izrada državnog proračuna je postupak kojim se određuje vrijeme i nadležnost pojedinih tijela u pripremi proračunskog prijedloga od pokretanja inicijative za njegovu razradu do vremena njegovog dostavljanja zakonodavnom tijelu na raspravu. Postupak izrade i donošenja proračuna u financijskog literaturi se naziva **proračunski ciklus** i odvija se u nekoliko koraka.*

1. KORAK: inicijativa za izradu i donošenje proračuna = ministar financija poziva proračunske korisnike da mu dostave podatke o sredstvima koja će im biti potrebna u idućoj proračunskoj godini da bi mogli ostvariti zadatke iz svoje nadležnosti

2. KORAK: proračunski korisnici izrađuju prijedloge svojih proračuna prihoda i rashoda prema utvrđenoj metodologiji o izradi proračuna i dostavljaju ih nadležnom državnom tijelu
3. KORAK: izrada nacrt i prijedloga proračuna = ministarstvo financija izrađuje nacrt proračuna tako da razmatra prikupljene zahtjeve za proračunskim sredstvima svih korisnika, analizira ih i mijenja kako bi uravnotežilo plan prihoda i izdataka te izrađeni nacrt dostavlja vladi koja nakon što razmotri nacrt u cjelini izrađuje prijedlog proračuna i upućuje ga predstavničkom tijelu

Donošenje proračuna

4. KORAK: donošenje proračuna = dio proračunskog ciklusa koji se odvija u predstavničkom tijelu od trenutka prijema prijedloga proračuna do njegova usvajanja
- Postupak donošenja proračuna započinje raspravom u odborima i povjerenstvima predstavničkog tijela o prijedlogu proračuna. Analiziraju se i kritički ocjenjuju pojedine stavke i prijedlog proračuna u cjelini. Vlada i proračunski korisnici mogu dati dopunska obrazloženja uz svoje zahtjeve. Nakon rasprave u odborima i povjerenstvima uz eventualnu dopunu, prijedlog proračuna je predmet rasprave na zasjedanju predstavničkog tijela (= proračunska debata). Rasprava o prijedlogu proračuna omogućuje zastupnicima da iznesu svoje primjedbe na politiku vlade i predlože nadopunu mjera kako bi se politika vlade što uspješnije ostvarila. Nakon saslušanja izvještaja predsjednika vlade i ministara o politici vlade te rasprave i prihvatanja izmjena u prijedlogu proračuna, pristupa se glasovanju o proračunu. Proračun se donosi u obliku zakona i objavljuje se u službenom glasilu. U pojedinim sustavima donosi se i financijski zakon koji je sastavni dio proračuna. On sadrži razna ovlaštenja vladi u izvršenju proračuna i vrijeme primjene tog zakona određeno je vremenom za koje je proračun donesen. Budući da se proračun za sljedeću godinu mora donijeti krajem prethodne, poslovi oko izrade i donošenja počinju oko 6 mjeseci prije početka godine za koju se proračun donosi. Ako nije donesen – nastupa privremeno financiranje javnih potreba.

Izvršenje proračuna

5. KORAK: izvršenje proračuna = administrativnotehnički postupak koji obuhvaća: 1. naplatu planiranih proračunskih prihoda 2. utrošak sredstava u one svrhe i u onom iznosu kako je to proračunom utvrđeno
- Modaliteti prikupljanja proračunskih sredstava regulirani su posebnim propisima, a svrha njihovog trošenja i iznosi utvrđeni su samim proračunom.
- Da bi se osigurala kontrola u trošenju proračunskih sredstava propisan je relativno složen postupak. Postupak trošenja proračunskih sredstava odvija se putem sljedećih faza:
- **otvaranje kredita** – državno tijelo nadležno za proračun prema točno utvrđenim terminima proračunskim korisnicima stavlja na raspolaganje za njih planirane proračunske stavke izdataka
 - **angažiranje kredita** – postupak kojim se stvara novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit što dovodi do isplate novca iz državne riznice
 - **utvrđivanje duga** – utvrđivanje je li stvarno izvršena neka materijalna isporuka ili obavljena neka usluga
 - **izdavanje naloga za isplatu** – ovjerom na računu, platnoj listi ili sličnom dokumentu naredbodavac u pismenom obliku izdaje naredbu za isplatu koju upućuje računopolagaču koji izvršava isplatu
 - **likvidacija duga i isplata** - računopolagač izvršava isplatu

Ovlaštene osobe za izvršavanje proračuna:

- > **proračunski naredbodavac** = osoba koja je ovlaštena za angažiranje proračunskih kredita i izdavanje naloga za isplatu; ne smije nikad biti u funkciji izvršitelja isplate
- > **računopolagač** = obavlja isplate iz proračuna; prije isplate obavlja kontrolu dokumentacije na temelju koje treba obaviti isplatu

> **rukovoditelj imovine** = osoba koja neposredno rukuje imovinom kojom se koriste proračunski korisnici; brine o ulazu i izlazu javne imovine te o tome vodi evidenciju

Zaključni račun proračuna

6. KORAK: zaključni račun proračuna = posljednji korak proračunskog ciklusa; sadrži podatke o stvarno ostvarenim javnim prihodima i izvršenim javnim izdacima; akt kojim se utvrđuje kako je proračun ostvaren Zaključni račun proračuna donosi se po istom postupku, u istom obliku, uz sudjelovanje istih tijela kao i kod izrade i donošenja proračuna. S formalnog stajališta, razlikuje se od proračuna jer ne sadrži samo podatke o planiranim, nego i podatke o zbilja ostvarenim proračunskim prihodima i rashodima.

Izrada zaključnog računa proračuna može biti temeljena na *načelu proračunske* ili *načelu računske godine*.

> **načelo proračunske godine** - u zaključni račun ulaze ostvareni prihodi i izvršeni izdaci u razdoblju od 1.1. do 31.12. proračunske godine (po ovoj metodi neće ući oni prihodi i izdaci koji se odnose na tu godinu, ali iz nekog razloga nisu naplaćeni tj. izvršeni)

> **načelo računske godine** - u zaključni račun ulaze svi prihodi i svi izdaci koji se odnose na tu godinu, bez obzira jesu li ostvareni u toj godini

Zaključnim računom proračuna se konstatiraju odstupanja od proračunskoplanarskih podataka koja se iskazuju u obliku **proračunskog deficita** i **proračunskog suficita**.

Zaključni račun proračuna je važan instrument parlamentarne kontrole nad vladom. Njegovim usvajanjem parlament daje pozitivnu ocjenu o radu vlade.

Privremeno financiranje proračunskih rashoda? (str. 307.)

Mjera koja se primjenjuje kada proračun nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi. Najčešće se koriste dvije metode privremenog financiranja proračunskih rashoda:

1) metoda proračunskih dvanaestina- polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa

2) metoda akontacije- parlament odobrava akontacije u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna

Vrijeme trajanja privremenog financiranja je ograničeno i u pravilu traje prva tri mjeseca nove kalendarske godine

Proračuna EU? (str. 309.)

Proračun EU je financijski instrument u kojem se iskazuju svi prihodi i rashodi EU, on je jedini centralizirani instrument provođenja fiskalne politike na razini EU, nastao 1965. Merger Treatyem. On je relativno malen u odnosu na veličinu gospodarstva koju pokriva, strože je i čvršće reguliran, iz njega je izuzeto zaduživanje i posuđivanje sredstava korisnicima proračuna.

Zaduživanje jedinica lokalne samouprave? (str. 326.- najbolje pročitati u skripti)

Zaduživanje je jedan od najvažnijih instrumenata financiranja kapitalnih, infrastrukturnih rashoda. Uređeno je Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju, te Pravilnikom o zaduživanju i davanju jamstava jedinica lokalne i područne samouprave. Koriste se i municipalne obveznice koje su nešto kao obveznice koje izdaju lokalne jedinice.

Proračunske stalne rezerve (zalihe)? (str. 335.)

Proračunske rezerve se koriste za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine i koji su posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća. Mogu i financirati namjene za koje se pokaže tijekom godine da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Rezerve se moraju stalno obnavljati, propisima je određeno kolika je njihova visina, visina izdvajanja za proračunsku stalnu rezervu, rok do kojeg se mora postići utvrđena visina proračunskih stalnih rezervi i glavne svrhe upotrebe proračunskih stalnih rezervi. Sredstva za proračunske rezerve izdvajaju se u visini 0,50% od proračunskih prihoda. Visina rezerve utvrđuje se svake godine zakonom odnosno odlukom o izvršenju proračuna. Sredstva rezervi koriste se bespovratno. Korištenje sredstava rezervi iz državnog proračuna do određenog iznosa u nadležnosti je predsjednika vlade i ministra financija dok je preostali iznos u nadležnosti Vlade RH. Odobrenje za korištenje sredstava proračunskih rezervi jedinica lokalne samouprave u nadležnosti je nositelja izvršne vlasti pojedine jedinice. Ministar financija je obvezan svaki mjesec izvijestiti Vladu RH, a nositelj izvršne vlasti jedinica lokalne samouprave svoje poglavarstvo o korištenju sredstava proračunskih rezervi. Vlada izvješćuje Sabor tromjesečno o trošenju sredstava proračunskih rezervi.